SIGNIFICADO DE DERECHO DEL TRABAJO

Apuntes generados por LOU'S TAVERN PROYECT
Apuntes generados para: Manuel Pérez

21/04/2025

Pasado, presente y futuro del trabajo

-La historia social del trabajo se divide en cuatro grandes etapas:

1. Edad Antigua: Dominancia del **trabajo esclavo**. La esclavitud era considerada un estado natural, basado en la idea de propiedad entre amo y esclavo (Grecia y Roma).
2. Edad Media: Dominancia del **trabajo servil**. El siervo presta servicios al señor a cambio de protección. Aparecen los gremios con el surgimiento de ciudades.
3. Edad Moderna: Comienza a predominar el **trabajo libre**, reconocido en la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa promovió la libertad de trabajo y la desaparición de gremios y enfeudamientos, aunque se mantiene bajo la ley de oferta y demanda (laissez faire).
4. Siglo XX: Consolidación del trabajo canalizado mediante contrato de trabajo. Inicio de la constitucionalización e internacionalización de derechos laborales. Persisten formas contemporáneas de esclavitud como trabajo forzoso o trata de personas.

Caracteres del derecho del trabajo

Desde su dinámica histórica, el Derecho del Trabajo es:

1. **Inestable:** Muy sensible a cambios en ideologías, economía, sistema productivo o estructura social.
2. **Contradictorio:** Síntesis de la contradicción entre intereses empresariales y trabajadores.
3. **Expansionista:** Se extiende a todos los trabajadores y sectores, incluyendo altos directivos, funcionarios o autónomos.

Desde su configuración jurídica, es:

1. **Especial:** Regula una parcela jurídica particular (contrato de trabajo, seguridad social, derecho administrativo laboral).
2. **Tuitivo:** Protege a la parte más débil, explicando la regulación laboral.
3. **Autónomo:** Basa su regulación en un principio propio, el principio tuitivo.

El derecho del trabajo en España

-En el siglo XIX, la libertad de trabajo se reconoce en el Código Civil (1889, art. 1583).
-Regulación mínima del trabajo asalariado, favoreciendo la posición del empleador.
-Aprobación de reformas sociales como la Ley Benot (1873) para menores y creación de la Comisión Moret (1883).
-Siglo XX: Leyes fundantes:

1. Ley 31/01/1900 (accidentes de trabajo).
2. Ley 13/03/1900 (trabajo de mujeres y menores).
-Creación de instituciones: Inspección de Trabajo (1906) y Ministerio de Trabajo (1920).
-Dictadura Primo de Rivera: Código del Trabajo (1926) - única codificación laboral en España.
-Segunda República: constitucionalización y reconocimiento amplio de derechos laborales y sindicales.
-Franquismo: Legislación laboral basada en concepción comunitaria y sindicalismo vertical, Ley de Contrato de Trabajo (1944) con fuerte represión sindical y garantías individuales pero sin derechos colectivos.
-Transición democrática: Reconocimiento de derechos colectivos, regulación de huelga y libertad sindical mediante leyes de 1977.
-Constitución Española (1978) consagra derechos laborales fundamentales divididos en:
1. Derechos fundamentales y libertades públicas (libertad sindical, derecho de huelga, igualdad, protección de datos, etc.).
2. Derechos y deberes ciudadanos (deber de trabajar, derecho al trabajo, remuneración, negociación colectiva).
3. Principios rectores de política social y económica (pleno empleo, formación profesional, seguridad laboral y descanso).
-Desarrollo legislativo: Estatuto de los Trabajadores (1980), Ley Orgánica de Libertad Sindical (1985).
-Reformas recientes flexibilizadoras en tiempos de crisis económica.

El objeto del derecho del trabajo

Según el Estatuto de los Trabajadores (ET, art. 1.1), el derecho laboral regula a los trabajadores que:
- Prestan servicios voluntarios, retribuidos.
- Trabajan por cuenta ajena dentro de organización y dirección de otra persona (empleador/empresario).

Conceptos clave para entender el objeto:

A) **Trabajo productivo:**
- Satisfacción de necesidades de subsistencia y con utilidad social.

- Excluye trabajo sin utilidad social (como el delito).

B) **Trabajo libre:**
- Voluntariamente prestado.
- Contrasta con esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso.

C) **Trabajo personal:**
1. El trabajador compromete su persona, derivando el deber del empresario de cuidar su salud (prevención de riesgos).
2. No puede ser sustituido sin perder naturaleza de contrato laboral.

D) **Trabajo por cuenta ajena:**
- Frutos del trabajo pertenecen al empleador, quien posee medios de producción.

E) Otras características:
- Trabajo retribuido.
- Trabajo dependiente (dentro de organización y dirección de empleador).

Trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia: las zonas grises

Definición trabajo por cuenta propia según Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA, art. 1.1):
- Personas físicas que realizan actividad económica o profesional habitual, personal y directa.
- Fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona.
- Actividad a título lucrativo.
- Independientemente de si ocupan trabajadores por cuenta ajena o no.

Características:
- Trabajo productivo, libre y personal como el trabajo por cuenta ajena.
- Retención y disposición de frutos del trabajo.

Contratos frecuentes utilizados por autónomos:
1. Arrendamiento, contrato o ejecución de obra:
- Obligación de realizar una obra a cambio de precio cierto.
- No existe dependencia ni ajenidad, pues el contratista se compromete a un resultado.

2. Arrendamiento de servicios:
- Característico de profesionales liberales (abogados, médicos, arquitectos).
- Libertad de actuación sin sujeción a órdenes del mandante.

Zonas grises y dificultades de aplicación:
- Uso de conceptos jurídicos indeterminados como dependencia y ajenidad.
- Cambios tecnológicos y productivos generan fenómenos de parasubordinación.
- Ejemplos: trabajadores autónomos vinculados a un solo cliente (TRADE), o que prestan servicios en plataformas colaborativas como Uber o Glovo.

Regulación especial para TRADE (LETA art. 2):
- Realizan actividad económica habitual y predominante para un cliente del que dependen económicamente (al menos 75% ingresos).
- Disponen de ciertos derechos, como negociación colectiva o garantías mínimas de jornada.

Manipulación contractual:
- Prestación de servicios con dependencia y ajenidad camuflada en contratos civiles o mercantiles.
- La realidad del contrato prevalece sobre el nomen iuris (nombre formal).

Jurisprudencia:
- Basada en indicios para acreditar dependencia y ajenidad.

Indicios frecuentes:

Dependencia:
A. Asistencia a centro de trabajo y sometimiento a jornada y horario.
B. Desempeño personal del trabajo con régimen de suplencias ocasionales.
C. Integración en organización del empleador y ausencia de organización empresarial propia.

Ajenidad:
A. Entrega al empresario de productos o servicios elaborados.
B. Decisiones de mercado y cliente tomadas por el empresario.
C. Retribución fija y periódica, aunque la forma no elimina la laboralidad.